PERSONALWESEN · TAG 11 · DIENSTAG, 10.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 1 · Verständnis und Begriffe · Lösung zur Selbstkontrolle

Mitbestimmung und Mitwirkung im Betrieb

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Wiederholung zu Hause. Bearbeitungszeit etwa 50 Minuten. Hilfsmittel sind das Skript des Tages und ein Gesetzestext zum BetrVG. Antworten Sie in ganzen Sätzen und nennen Sie die passenden Paragrafen. Vergleichen Sie Ihre Antworten erst danach mit der Musterlösung und dem Erwartungshorizont.

Umfang 11 offene Fragen · etwa 50 Minuten · 57 Punkte.

Frage 1 · 4 Punkte · 4 Min

Erklären Sie die drei Ebenen der Mitbestimmung. Ordnen Sie anschließend begründet ein, welche Ebenen für die Nordlicht Gruppe eine Rolle spielen.

Musterlösung. Mitbestimmung findet auf drei Ebenen statt. Auf der Ebene Arbeitsplatz hat jeder einzelne Arbeitnehmer eigene Rechte, zum Beispiel das Recht auf Einsicht in die Personalakte nach § 83 BetrVG. Auf der Ebene Betrieb vertritt der gewählte Betriebsrat die Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber, Grundlage ist das BetrVG. Auf der Ebene Unternehmen sitzen in großen Kapitalgesellschaften Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, geregelt im Drittelbeteiligungsgesetz und im Mitbestimmungsgesetz. Die Nordlicht Gruppe hat 269 Beschäftigte. Das Drittelbeteiligungsgesetz greift erst bei in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern, das Mitbestimmungsgesetz bei mehr als 2.000. Für Nordlicht sind deshalb nur die Ebenen Arbeitsplatz und Betrieb entscheidend.

Das muss vorkommen. Drei Ebenen Arbeitsplatz, Betrieb und Unternehmen jeweils mit kurzer Erklärung. Je ein Beispiel oder eine Rechtsgrundlage (§ 83 BetrVG, Betriebsrat nach BetrVG, DrittelbG oder MitbestG). Einordnung Nordlicht mit Begründung über die Schwellen 500 und 2.000, Ergebnis Arbeitsplatz und Betrieb.

Frage 2 · 6 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie vier Rechte, die jeder einzelne Arbeitnehmer nach den §§ 81 bis 85 BetrVG hat. Geben Sie zu jedem Recht ein Beispiel aus einer anderen Sparte der Nordlicht Gruppe an.

Musterlösung. Erstens muss der Arbeitgeber nach § 81 BetrVG jeden Arbeitnehmer über seine Aufgaben, seine Verantwortung und über Unfall- und Gesundheitsgefahren unterrichten. Beispiel ist die Einweisung eines neuen Mechanikers der Nordlicht Automobile an der Hebebühne. Zweitens hat jeder nach § 82 BetrVG das Recht, in eigenen Angelegenheiten ge-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

hört zu werden, und kann verlangen, dass ihm die Berechnung seines Entgelts erklärt wird. Beispiel ist eine Mitarbeiterin der Nordlicht Reisen, die ihre Zulagen auf der Abrechnung nicht versteht. Drittens darf jeder nach § 83 BetrVG seine Personalakte einsehen, ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen und eigene Erklärungen beifügen lassen. Beispiel ist ein Hausverwalter der Nordlicht Immobilien, der eine Notiz in seiner Akte prüfen will. Viertens darf sich jeder nach § 84 BetrVG beim Arbeitgeber beschweren, ohne dass ihm Nachteile entstehen, und sich nach § 85 BetrVG auch an den Betriebsrat wenden. Beispiel ist eine Pflegekraft der Nordlicht Gesundheit, die sich über die Verteilung der Wochenenddienste beschwert.

Das muss vorkommen. Vier zutreffende Rechte mit Paragraf, zum Beispiel Unterrichtung § 81, Anhörung und Erklärung des Entgelts § 82, Einsicht in die Personalakte § 83, Beschwerde § 84 oder § 85. Je Recht ein passendes Beispiel aus vier verschiedenen Sparten. Hinweis auf das Benachteiligungsverbot bei der Beschwerde.

Frage 3 · 5 Punkte · 4 Min

Erläutern Sie die Voraussetzungen, unter denen nach § 1 Abs. 1 BetrVG ein Betriebsrat gewählt werden kann. Erklären Sie dabei die Begriffe in der Regel und ständig und gehen Sie darauf ein, ob die Belegschaft zur Wahl verpflichtet ist.

Musterlösung. Ein Betriebsrat kann in Betrieben gewählt werden, die in der Regel mindestens fünf ständige wahlberechtigte Arbeitnehmer haben. Von diesen müssen mindestens drei wählbar sein. In der Regel bedeutet, dass die normale Zahl der Beschäftigten zählt und nicht die Zahl an einem einzelnen Tag. Ständig bedeutet, dass die Arbeitnehmer nicht nur für kurze Zeit im Betrieb sind. Eine Aushilfe, die nur zwei Wochen im Sommer arbeitet, zählt deshalb nicht mit. Die Wahl ist ein Recht der Belegschaft und keine Pflicht. Der Arbeitgeber darf eine Wahl aber nicht verhindern oder behindern (§ 20 BetrVG).

Das muss vorkommen. Mindestens fünf ständige wahlberechtigte Arbeitnehmer und davon drei wählbar. Erklärung in der Regel als übliche Beschäftigtenzahl. Erklärung ständig als nicht nur vorübergehend mit Beispiel. Aussage, dass keine Pflicht zur Wahl besteht, der Arbeitgeber die Wahl aber nicht verhindern darf.

Frage 4 · 5 Punkte · 4 Min

Begründen Sie, warum Geschäftsführer und leitende Angestellte nicht als Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG gelten. Erklären Sie außerdem, wovon es abhängt, ob Personalleiter Deniz Yildirim leitender Angestellter ist, und welche Vertretung leitende Angestellte haben.

Musterlösung. Nach § 5 Abs. 2 BetrVG gelten die Mitglieder des Organs, das eine juristische Person vertritt, nicht als Arbeitnehmer. Bei einer GmbH ist das die Geschäftsführung, also zum Beispiel Kathrin Ahrens. Sie handelt für das Unternehmen und steht damit auf der Seite des Arbeitgebers. Nach § 5 Abs. 3 BetrVG gilt das Gesetz auch nicht für leitende Angestellte. Auch sie nehmen typische Arbeitgeberaufgaben wahr, zum Beispiel wenn sie selbstständig

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Arbeitnehmer einstellen und entlassen dürfen. Würden sie im Betriebsrat sitzen, säßen sie gleichzeitig auf beiden Seiten des Tisches. Ob Deniz Yildirim leitender Angestellter ist, hängt nicht von seinem Titel ab, sondern von seinen tatsächlichen Befugnissen. Leitende Angestellte können einen eigenen Sprecherausschuss wählen, der ihre Interessen gegenüber der Unternehmensleitung vertritt.

Das muss vorkommen. § 5 Abs. 2 BetrVG mit Geschäftsführung als Beispiel. § 5 Abs. 3 BetrVG für leitende Angestellte. Begründung über die Nähe zur Arbeitgeberseite, zum Beispiel selbstständiges Einstellen und Entlassen. Entscheidend sind die tatsächlichen Befugnisse und nicht der Titel. Sprecherausschuss als eigene Vertretung.

Frage 5 · 5 Punkte · 5 Min

Unterscheiden Sie Wahlberechtigung und Wählbarkeit. Erklären Sie anschließend, warum Leiharbeitnehmer im Einsatzbetrieb unter bestimmten Voraussetzungen wählen, dort aber nicht gewählt werden dürfen.

Musterlösung. Wahlberechtigung ist das aktive Wahlrecht, also das Recht, bei der Wahl seine Stimme abzugeben. Nach § 7 BetrVG sind alle Arbeitnehmer des Betriebs wahlberechtigt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, gleich ob in Vollzeit, Teilzeit, als Minijobber oder als Auszubildende. Wählbarkeit ist das passive Wahlrecht, also das Recht, selbst gewählt zu werden. Nach § 8 BetrVG muss die Person wahlberechtigt sein, mindestens 18 Jahre alt sein und dem Betrieb seit sechs Monaten angehören. Leiharbeitnehmer sind im Einsatzbetrieb wahlberechtigt, wenn sie dort länger als drei Monate eingesetzt werden (§ 7 Satz 2 BetrVG). So können sie bei Fragen mitreden, die ihre tägliche Arbeit im Einsatzbetrieb betreffen. Rechtlich bleiben sie aber Angehörige ihres Verleiherbetriebs (§ 14 AÜG). Deshalb dürfen sie im Einsatzbetrieb nicht in den Betriebsrat gewählt werden.

Das muss vorkommen. Aktives Wahlrecht nach § 7 BetrVG ab 16 Jahren. Passives Wahlrecht nach § 8 BetrVG mit 18 Jahren und sechs Monaten Betriebszugehörigkeit. Leiharbeitnehmer wahlberechtigt bei Einsatz länger als drei Monate. Nicht wählbar, weil sie nach § 14 AÜG zum Verleiherbetrieb gehören.

Frage 6 · 6 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie, wie Betriebsratsmitglieder vor Nachteilen geschützt werden. Erklären Sie drei Schutzregeln und begründen Sie, warum dieser Schutz für die Arbeit im Betriebsrat notwendig ist.

Musterlösung. Erstens dürfen Betriebsratsmitglieder nach § 78 BetrVG wegen ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden. Eine schlechtere Beurteilung wegen der Betriebsratsarbeit ist also ebenso verboten wie eine Sonderzahlung für Wohlverhalten. Zweitens ist nach § 15 KSchG eine ordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats, der JAV und des Wahlvorstands ausgeschlossen. Möglich ist nur eine außerordentliche Kündi-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

gung aus wichtigem Grund, die zusätzlich die Zustimmung des Betriebsrats nach § 103 BetrVG braucht. Verweigert er sie, kann nur das Arbeitsgericht sie ersetzen. Drittens darf nach § 20 BetrVG niemand die Wahl behindern oder durch Drohungen oder Versprechen beeinflussen. Der Schutz ist notwendig, weil Betriebsratsmitglieder auch unbequeme Positionen gegenüber dem Arbeitgeber vertreten müssen. Ohne Schutz müssten sie fürchten, für ihren Einsatz bestraft zu werden, und würden dann nicht mehr offen für die Belegschaft eintreten.

Das muss vorkommen. Drei Schutzregeln mit Paragraf, zum Beispiel § 78 BetrVG Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot, § 15 KSchG Ausschluss der ordentlichen Kündigung, § 103 BetrVG Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung mit Ersetzung durch das Arbeitsgericht, § 20 BetrVG Wahlschutz. Begründung über die Unabhängigkeit bei unbequemen Positionen.

Frage 7 · 5 Punkte · 4 Min

Erläutern Sie den Satz Ehrenamt ohne Lohn, aber auch ohne Lohnverlust. Gehen Sie dabei auf die Arbeitsbefreiung, auf Schulungen und auf die Kosten der Betriebsratsarbeit ein.

Musterlösung. Das Amt im Betriebsrat ist nach § 37 Abs. 1 BetrVG ein unentgeltliches Ehrenamt. Die Mitglieder bekommen für ihre Tätigkeit kein zusätzliches Geld. Sie sollen aber auch nichts verlieren. Nach § 37 Abs. 2 BetrVG sind sie von ihrer Arbeit zu befreien, soweit das für die Betriebsratsarbeit nötig ist, und zwar ohne Minderung des Arbeitsentgelts. Erforderliche Schulungen besuchen sie während der Arbeitszeit, ebenfalls ohne Lohnverlust. Die Kosten der Betriebsratsarbeit trägt nach § 40 BetrVG der Arbeitgeber, zum Beispiel Räume, Technik, Büromaterial und Fachliteratur. Bei Nordlicht stellt die Zentrale dem Betriebsrat einen Besprechungsraum und einen Laptop. Auch die Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber (§ 20 Abs. 3 BetrVG).

Das muss vorkommen. Unentgeltliches Ehrenamt nach § 37 Abs. 1 BetrVG, also kein Zusatzgeld. Arbeitsbefreiung ohne Entgeltminderung nach § 37 Abs. 2 BetrVG. Schulungen während der Arbeitszeit. Kostentragung durch den Arbeitgeber nach § 40 BetrVG mit Beispielen. Wahlkosten nach § 20 Abs. 3 BetrVG als Ergänzung.

Frage 8 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie Zusammensetzung, Häufigkeit und Rechte der Betriebsversammlung. Grenzen Sie die Betriebsversammlung von der Betriebsratssitzung ab.

Musterlösung. Die Betriebsversammlung besteht aus allen Arbeitnehmern des Betriebs (§ 42 BetrVG). Der Betriebsrat beruft sie nach § 43 Abs. 1 BetrVG einmal in jedem Kalendervierteljahr ein und erstattet dort einen Tätigkeitsbericht. Das ergibt vier regelmäßige Versammlungen im Jahr. Sie finden grundsätzlich während der Arbeitszeit statt (§ 44 BetrVG). Bei vielen Standorten sind Teilversammlungen möglich. Die Versammlung kann dem Betriebsrat Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen, sie kann ihm aber keine

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Weisungen erteilen. Die Betriebsratssitzung ist dagegen ein Treffen nur der Betriebsratsmitglieder. Sie findet in der Regel während der Arbeitszeit statt und ist nicht öffentlich (§ 30 BetrVG). Der Vorsitzende lädt ein und leitet die Sitzung. Dort fasst der Betriebsrat seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder, wenn mindestens die Hälfte teilnimmt (§ 33 BetrVG).

Das muss vorkommen. Betriebsversammlung aus allen Arbeitnehmern, viermal im Jahr mit Tätigkeitsbericht, während der Arbeitszeit, Anträge und Stellungnahmen, keine Weisungen. Abgrenzung zur Sitzung mit nur den Mitgliedern, nicht öffentlich, Beschlüsse mit Mehrheit der Anwesenden und Beschlussfähigkeit ab der Hälfte. Passende Paragrafen §§ 42 bis 44 und §§ 30, 33 BetrVG.

Frage 9 · 6 Punkte · 5 Min

Vergleichen Sie die Jugend- und Auszubildendenvertretung mit der Schwerbehindertenvertretung. Gehen Sie jeweils auf die Voraussetzung, die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein und nennen Sie die Werte für Nordlicht.

Musterlösung. Die JAV wird nach § 60 Abs. 1 BetrVG gewählt, wenn in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmer unter 18 Jahren oder Auszubildende unter 25 Jahren beschäftigt sind. Sie vertritt die besonderen Interessen dieser jungen Beschäftigten. Sie setzt einen Betriebsrat voraus, denn sie handelt gegenüber dem Arbeitgeber nicht allein, sondern über den Betriebsrat. Ihre Größe richtet sich nach § 62 BetrVG. Bei Nordlicht gelten im Kurs alle 24 Auszubildenden und Umschüler als wahlberechtigt, das ist die Stufe 21 bis 50 mit 3 Mitgliedern. Die Schwerbehindertenvertretung wird nach § 177 SGB IX gewählt, wenn wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind. Gewählt wird eine Vertrauensperson. Sie fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen, achtet auf die Schutzvorschriften und hilft bei Anträgen. Sie darf an allen Sitzungen des Betriebsrats beratend teilnehmen und ist vor jeder Kündigung eines schwerbehinderten Menschen zu beteiligen (§ 178 Abs. 2 SGB IX). Bei Nordlicht sind 11 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, die Vertrauensperson ist Anja Köhler.

Das muss vorkommen. JAV mit Voraussetzung fünf unter 18 oder Auszubildende unter 25 nach § 60 BetrVG, Handeln über den Betriebsrat, Nordlicht 3 Mitglieder. SBV mit Voraussetzung fünf schwerbehinderte Menschen nach § 177 SGB IX, Aufgaben Eingliederung und Schutz, beratende Teilnahme an Sitzungen, Beteiligung vor Kündigung nach § 178 Abs. 2 SGB IX, Nordlicht 11 Menschen und Anja Köhler.

Frage 10 · 5 Punkte · 4 Min

Erklären Sie Aufgabe und Zusammensetzung der Einigungsstelle nach § 76 BetrVG. Beschreiben Sie, wie der Vorsitz bestimmt wird und welche Wirkung ihr Spruch in Fällen der echten Mitbestimmung hat.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Die Einigungsstelle wird gebildet, wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht einigen. Sie besteht aus gleich vielen Beisitzern beider Seiten und einem unparteiischen Vorsitzenden. Auf die Person des Vorsitzenden müssen sich beide Seiten einigen. Gelingt das nicht, bestimmt ihn das Arbeitsgericht. Die Einigungsstelle entscheidet durch Spruch. In den Fällen der echten Mitbestimmung, zum Beispiel beim Schichtplan nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, ersetzt der Spruch die fehlende Einigung und ist für beide Seiten verbindlich. Damit kann keine Seite eine Regelung dauerhaft blockieren. Die Merkhilfe lautet, wenn zwei sich streiten, entscheidet der Dritte, nämlich der neutrale Vorsitzende.

Das muss vorkommen. Aufgabe als Konfliktlösung bei fehlender Einigung. Gleich viele Beisitzer beider Seiten und unparteiischer Vorsitz. Vorsitz durch Einigung, sonst durch das Arbeitsgericht. Entscheidung durch Spruch, bei echter Mitbestimmung verbindlich und ersetzt die Einigung. Ein passendes Beispiel aus § 87 BetrVG.

Frage 11 · 5 Punkte · 5 Min

Unterscheiden Sie Betriebsrat, Personalrat und die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Nennen Sie jeweils den Bereich, in dem die Vertretung vorkommt, und die maßgebliche Rechtsgrundlage.

Musterlösung. Der Betriebsrat vertritt die Arbeitnehmer in Betrieben der Privatwirtschaft. Rechtsgrundlage ist das Betriebsverfassungsgesetz, zum Beispiel § 1 BetrVG. Ein Beispiel ist der Betriebsrat der Nordlicht Gruppe mit 9 Mitgliedern. Der Personalrat vertritt die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, also in Behörden, Ämtern und öffentlichen Einrichtungen. Für die Bundesverwaltung gilt das Bundespersonalvertretungsgesetz, für Hamburger Landesbehörden wie ein Bezirksamt das Hamburgische Personalvertretungsgesetz. Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gibt es in großen Kapitalgesellschaften. Sie wirken an der Überwachung der Geschäftsführung mit. Nach dem Drittelbeteiligungsgesetz stellen sie bei in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern ein Drittel des Aufsichtsrats, nach dem Mitbestimmungsgesetz bei mehr als 2.000 Arbeitnehmern die Hälfte. Die Nordlicht Gruppe fällt mit 269 Beschäftigten unter keines dieser beiden Gesetze.

Das muss vorkommen. Betriebsrat in der Privatwirtschaft nach BetrVG. Personalrat im öffentlichen Dienst nach BPersVG oder HmbPersVG. Aufsichtsrat in großen Kapitalgesellschaften nach DrittelbG ab mehr als 500 und MitbestG ab mehr als 2.000 Arbeitnehmern mit Drittel oder Hälfte. Einordnung Nordlicht.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 57.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 52 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 46 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 38 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 28 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 17 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.